

KURSMATERIAL — INTERNES DOZENTEN-EXEMPLAR

Patent-Akten

KI-Kurs für Patentrechtler:innen

Dozenten-Übersicht

Datum	22. April 2026
Kurspaket	Patent-Akten A–F · Sechs fiktive Übungsakten
Dokument	Dozenten-Übersicht / -Schlüssel

DOZENTENSCHLÜSSEL — KURSMATERIAL-ÜBERSICHT

VERTRAULICH · NICHT AN KURSTEILNEHMER:INNEN AUSHÄNDIGEN.

Dieses Dokument verrät die Übungsziele und Lösungsansätze der sechs Akten. Es ist ausschließlich für die Kursleitung bestimmt und vor dem Unterricht aus den Teilnehmer-Mappen zu entfernen.

Hinweis zu Personen- und Aktenbezug: Sämtliche in den sechs Akten genannten Mandantinnen und Mandanten, Firmen, Anschriften, Aktenzeichen und Patentnummern sind frei erfunden. Patentnummern wurden bewusst außerhalb realer Bestandsnummernkreise gewählt. Etwaige Ähnlichkeiten mit bestehenden Unternehmen oder Schutzrechten sind unbeabsichtigt.

Kursüberblick

Das Kurspaket besteht aus sechs Akten A–F. Jede Akte ist als eigenständiges PDF aufbereitet; diese Übersicht fasst Aktenzeichen, Übungsziel und didaktische Besonderheiten zusammen.

Akte	Thema	Aktenzeichen	S.	Übungsziel	Didaktische Besonderheiten
A	Der Erfinder aus der Scheune	R&M/PA-2026/EM-147	14	Patentanspruch 1 + Unteransprüche formulieren	Mandant Buchensteiner, Hühnerstall-Dämmerungstorheber. Absichtlich eingebaut: Frage der schädlichen Vorbenutzung (Vorführung an 3 Nachbarn; Erwähnung im Wochenblatt 03/2026). Teilnehmer:innen sollen das selbst erkennen.
B	Abmahnung aus München	R&M/PV-2026/VL-089	15	Merkmalsanalyse, Verletzungsentscheidung, Verteidigungsstrategie	Mandant SchneidWerk Ostwestfalen, Flow-Edge Laserdüse vs. EP 3 214 878 B1. Vorbenutzungsrecht § 12 PatG prüfen. Merkmalsanalyse-Tabelle ist nur teilweise ausgefüllt — bewusste Lücke für Übung.
C	Prior-Art-Recherche Fahrrad-Getränkehalter	R&M/PA-2026/RE-212	12	KI-gestützte Prior-Art-Recherche; neuheitsschädliche Vorveröffentlichungen identifizieren	Mandantin Vivian Koebe, CUPLEVEL 01 (kardanischer Becherhalter). Echte Prior Art: US 2016/0081505 A1 (Berg), DE 10140690 A1, EP 0999120 A2, DE 60227333 D1. Empfohlene Tools: Espacenet, Google Patents, DPMAregister. IPC A47G 23/02, B62J 11/00.
D	Lizenzvertrag mit Fehlern	R&M/LV-2026/VP-041	13 + 3	9 juristische Fehler im Vertragstext finden	VitaPhotonics ./ Luminos Medical. Fehler sind vollständig im separaten Dozenten-Schlüssel <i>Patent_Akte_D_Loesungsliste_Fehler.pdf</i> aufgeführt (3 Seiten, nicht mit den Teilnehmer:innen teilen).
E	Termsheet + DE/EN-Mustervertrag	R&M/LV-2026/TS-077	15	Platzhalter-Vertragsvorlage aus dem Termsheet automatisiert befüllen	NorthArc Industries ./ Dr. Knoblauch (EP 3 876 543 B1). 20+ Platzhalter-Variablen der Form {{PARTY_A}}, {{TERRITORY}}, ... Zweispaltig DE/EN parallel. KI soll sämtliche Variablen sprachlich und inhaltlich kohärent übernehmen.
F	Einspruch EPA / Nichtigkeitsklage BPatG	R&M/EP-OPP-2026/NT-034	13	Formelle Struktur Einspruchsschrift (Art. 100 a/b/c EPÜ) und Nichtigkeitsklage (§ 22 i.V.m. § 21 PatG)	Silesia ./ Frosthaus, EP 3 102 554 B1. Doppelstrategie Einspruch + Nichtigkeit. Entgegenhaltungen D1–D4.

Seitenzahl 13 + 3 bei Akte D: die 13 Seiten sind die Teilnehmer-Akte (Vertragstext mit Fehlern), die zusätzlichen 3 Seiten der separate Dozenten-Schlüssel.

Empfohlener Kurs-Ablauf

Fünf Unterrichtseinheiten, die die Akten thematisch bündeln. Die Reihenfolge baut bewusst vom Anspruchsentwurf über Recherche und Verletzungsanalyse hin zu Verträgen und Angriff auf erteilte Patente auf.

Einheit	Thema	Akte	Schwerpunkt
1	Patentanspruch erstellen	Akte A	KI-gestützter Entwurf Anspruch 1 + Unteransprüche. Diskussion Offenbarungs-Check, Vorbenutzungsproblematik.
2	Prior-Art-Recherche	Akte C	KI findet US 2016/0081505 A1 u. a. Bewertung der Neuheits-schädlichkeit; Strategie Gebrauchsmuster / Design als Fallback.
3	Verletzungsanalyse	Akte B	Merkmalsmatrix vervollständigen, Schutzschrift-Entwurf, Verteidigungsstrategie inkl. § 12 PatG.
4	Lizenzverträge	Akten D + E	Fehlerfindung in D (9 Fehler), anschließend KI-Befüllung der Vorlage in E aus dem Termsheet.
5	Angriff auf erteilte Patente	Akte F	Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren im Vergleich; Doppelstrategie D1–D4.

Lösungs- und Erwartungs-Hinweise pro Akte

Die nachfolgenden Blöcke skizzieren, welche Antworten bzw. Ergebnisse von den Teilnehmer:innen erwartet werden. Keine abschließende Musterlösung — bewusst als Erwartungsraster, damit Abweichungen diskutiert werden können.

Akte A Erwartungsraster Patentanspruch

Oberbegriff: Torhebevorrichtung für Stalltore mit Gegengewicht und Dämmerungsautomatik.

Kennzeichnender Teil: Fuchssicherungsriegel, der mechanisch einrastet, wenn das Gegengewicht unter einen Schwellwert fällt, und sich nicht durch bloßes Anheben lösen lässt. Mindestens fünf Unteransprüche (z. B. Schwellwert, Sensortyp, Rückstellmechanismus, Material, Anordnung). **Neuheitsrisiko:** Vorführung an drei Nachbarn + Wochenblatt-Erwähnung 03/2026 zählt als Stand der Technik nach § 3 PatG. Schonfrist-Neuheit (§ 3 Abs. 4 PatG) greift nur bei Missbrauch oder anerkannter Ausstellung — hier nicht einschlägig. Erstanmeldung binnen sechs Monaten ab den Vorführungen riskant; Teilnehmer:innen sollen dies erkennen und eine Eilentscheidung empfehlen.

Akte B Erwartungsraster Merkmalsanalyse und Verteidigung

Merkmal 1.4 (Strömungsführungsnut Tiefe 0,2–0,8 mm, Steigung 8–12°) ist bei der Flow-Edge-Düse mit 0,3 mm / 10° verwirklicht und begründet damit eine **Verletzung im Wortsinn**. Abweichende Düsenanzahl (8 statt 6) wird durch das Anspruchsmerkmal „mindestens sechs“ umfasst. **Vorbenutzungsrecht § 12 PatG** nur dann tragfähig, wenn SchneidWerk den Besitz der Erfindung bereits vor dem Prioritätstag 14.05.2015 hatte — die Akte enthält Indizien, die Teilnehmer:innen prüfen müssen. **Strategie:** Schutzschrift beim LG München I einreichen; ggf. parallele Nichtigkeitsklage zu D1 (Blatt X) als Druckmittel.

Akte C Erwartungsraster Prior-Art-Recherche

Anspruch in der vorliegenden Form **nicht patentfähig**: zerstört durch US 2016/0081505 A1 (Berg, gimbal cup holder) in Kombination mit DE 10140690 A1 (Fahrrad-Befestigung). EP 0999120 A2 und DE 60227333 D1 liefern ergänzende Entgegenhaltungen. **Alternativen, die diskutiert werden sollen**: (a) Gebrauchsmusteranmeldung auf den spezifischen Pendeldämpfer, der sich qualitativ vom reinen Gimbal unterscheidet; (b) Design-Anmeldung (Geschmacksmuster) für das Erscheinungsbild; (c) Umformulierung des Anspruchs auf das charakteristische Detail *Dämpferfeder + Reibdämpfungsring*. IPC-Einstieg: A47G 23/02, B62J 11/00.

Akte D Kurzüberblick der 9 Fehler (vollständige Liste im separaten Dozenten-PDF)

(1) Erfinderpersönlichkeitsrecht §§ 13, 37 PatG ist nicht übertragbar; (2) widersprüchliche Gebietsdefinition (Territorium vs. Ausnahmeliste); (3) Exklusivitäts-Widerspruch zwischen §§ 3 und 6 des Vertrags; (4) Preisbindung verstößt gegen Art. 101 AEUV; (5) Haftungsausschluss auch für Vorsatz – unwirksam, § 276 Abs. 3 BGB; (6) Gerichtsstand plus fehlerhafte Firmierung einer Partei; (7) unwirksame qualifizierte Schriftformklausel; (8) Regelungslücke für den Fall der Nichtigkeit / erfolgreichen Einspruchs; (9) Patentnummern-Vertauschung EP 3 456 789 vs. EP 3 456 798 im Rubrum vs. Anlage. Die vollständige Begründung je Fehler steht in *Patent_Akte_D_Loesungsliste_Fehler.pdf*.

Akte E Erwartete Platzhalter-Belegung aus dem Termsheet

PARTY_A = NorthArc Industries, Inc.; **PARTY_B** = Dr.-Ing. Matthias Knoblauch; **PATENT_NUMBER** = EP 3 876 543 B1; **TERRITORY** = worldwide; **EXCLUSIVITY** = sole and exclusive; **TERM_YEARS** = 10 (+2 +2); **UPFRONT_FEE** = 450.000 €; **ROYALTY_RATE** = 3,5 %; **MINIMUM_ROYALTY** = 80.000 € ab Jahr 3; **GOVERNING_LAW** = deutsches Recht; **DISPUTE_FORUM** = ICC-Schiedsgericht Zürich; **EFFECTIVE_DATE** = Letztunterzeichnungsdatum; **GRANT_BACK** = non-exclusive an Lizenzgeber; **FIELD_OF_USE** = Luftfahrt-/Turboproptriebwerke. Die KI soll alle Variablen kohärent und sprachlich korrekt in DE und EN einsetzen.

Akte F Erwartungsraster Einspruchs- und Nichtigkeitsstrategie

Einspruchsschrift (EPA): Art. 100 lit. a) EPÜ – Neuheit gegen D1, erfinderische Tätigkeit D1 + D3 nach Aufgabe-Lösungs-Ansatz. Lit. b) – unzureichende Offenbarung (Ausführungsbeispiele zu dünn). Lit. c) – unzulässige Erweiterung: Merkmal „Barriere-Schichtdicke $\geq 12 \mu\text{m}$ “ ist nicht ursprünglich offenbart. **Anträge**: Widerruf vollumfänglich, hilfsweise Einschränkung; mündliche Verhandlung Art. 116 EPÜ. **Nichtigkeitsklage BPatG** nur hilfsweise als Parallelstrategie; Priorität hat das EPA-Verfahren, da dort kostengünstiger und schneller.

Technische Hinweise für den Dozenten

Kurspaket

Die sechs Akten-PDFs und die Dozenten-Lösungsliste zu Akte D liegen vollständig im selben Kurspaket. Vor dem Kurs ist zu prüfen, dass die Lösungsliste *Patent_Akte_D_Loesungsliste_Fehler.pdf* aus den Teilnehmer-Mappen entfernt ist.

Empfohlene KI- und Recherche-Werkzeuge

Espacenet (worldwide.espacenet.com), Google Patents, DPMAregister sowie ein Sprachmodell mit großem Kontextfenster für Vertragsanalyse (Akten D/E). Für die Einspruchsschrift (Akte F) empfiehlt sich ein Modell mit gutem juristischem Zitierverhalten.

Zu Akte C — Prior-Art-Demo

Die Demo funktioniert zuverlässig, weil die Beschreibung der fiktiven Erfindung exakt die Merkmale der echten Entgegenhaltungen trifft. Die KI muss entlang der IPC-Klassen **A47G 23/02** (Gefäßhalterungen) und **B62J 11/00** (Zubehör am Fahrrad) suchen; ohne diese IPC-Eingrenzung werden die Treffer unschärfer.

Zu Akte E — Platzhalter-Notation

Platzhalter sind bewusst in der Notation `{{DOPPELTER_GESCHWEIFTER_KLAMMER}}` gehalten, damit sie sowohl für regelbasierte Template-Tools als auch für Sprachmodelle gleich gut funktionieren. Die zweispaltige DE/EN-Struktur zwingt die KI zu konsistenter Übersetzung — ein guter Übungsschwerpunkt.

DSGVO- und Datenschutz-Hinweis

Sämtliche Personen, Anschriften, Firmen und Patentnummern sind frei erfunden. Patentnummern wurden bewusst außerhalb realer Bestandsnummernkreise gewählt. Die Übungen können daher bedenkenlos mit externen KI-Diensten bearbeitet werden, ohne dass Mandatsgeheimnis oder personenbezogene Daten Dritter betroffen sind.

Für die Kursvorbereitung — München, 22. April 2026

F. Ravenstein

Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein
Patentanwalt · Partner

H. Moll

Dr. rer. nat. Hedwig Moll
Patentanwältin · Partnerin